

고 소 장

1. 고소인 및 피고소인 인적사항

고 소 인	- 성 명 : 변 귀 섭 (주민등록번호: 830714-1360114 / 만 43세) - 주 소 : 인천광역시 연수구 앵고개로104번길 5, 803동 1001호 (동춘동, 송도 동일하이빌파크포레) [우: 21980] - 연 락 처 : 010-5121-1353 *(현재 인천힐병원 정신건강의학과 집중치료병동 6병동 604호 입원 치료 중)* - 직 업 : 유한공업고등학교 교사 (2학년 5반 담임 및 2026학년도 2학년 수학여행 학생안전·행정 실무 총괄 담당 교사 / 현장 인솔자 및 학생들 사이에서 통칭 '총괄 부장'으로 호칭됨)
피 고 소 인	- 성 명 : 김 형 준 (1991년생 / 만 35세) - 소 속 : 유한공업고등학교 교사 (2학년 담임 및 수학여행 인솔 교사) - 주 소 : 서울특별시 구로구 경인로 8 (오류동, 유한공업고등학교 내) *(실거주지 파악 요망)* - 연 락 처 : 010-2079-8075

2. 고소 죄명 및 고소 취지

■ 고소 죄명 : ① 형법 제311조(모욕죄) ② 형법 제257조 제1항(상해죄 - 정신적 상해 및 생리적 기능 훼손) ③ 형법 제314조 제1항(업무방해죄)

고소인은 피고소인 김형준을 상기 혐의로 정식 고소하오니, 미성년 제자 34명과 외부 업체 안전요원·버스 운전기사가 모두 지켜보는 수학여행 버스 안에서 선배 교사인 고소인에게 고성과 폭언·인격 살해를 자행하고, 당일 중식 식당 앞 인도에서 제차 2차 가해를 가하여 고소인으로 하여금 '급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0), 적응장애(F43.2), 상세불명의 우울에피소드(F32.9)'로 정신건강의학과 폐쇄·집중병동에 입원(주치의 3개월 이상 안정가료 진단)하게 만들고도, 학교로 돌아가서는 "나는 조곤조곤 업무 얘기만 하고 왔다"며 허위 사실을 유포하고 있는 피고소인을 철저히 수사하시어 법의 엄중한 잣대로 엄벌에 처해 주시기 바랍니다.

3. 범죄 사실 (시간순 상세 경위 및 구성요건 해당성)

가. 당사자 관계 및 사건의 배경

고소인은 유한공업고등학교 2학년 5반 담임교사로서 2026. 8. 26.(수)부터 8. 28.(금)까지 제주도에서 실시된 '2026학년도 2학년 교육여행(수학여행)'의 학생 인원 파악·일정 조율·안전 인솔 실무 총괄 업무를 수행하던 교사이며, 피고소인은 동교 2학년 타 반 담임교사로서 고소인보다 8세 연하인 후배 교사입니다.

나. [제1차 범죄] 2026. 8. 28. 12:15경 수학여행 이동 버스(3호차) 내부에서의 공개 모욕·업무방해 및 정신적 상해

1) 일시 및 장소 : 2026년 08월 28일(금) 12시 15분경 / 제주도 수학여행 이동 버스(3호차) 내부 (당시 2학년 5반·6반 학생 34명 및 3호차 버스 운전기사 박성철, 마니투어 안전요원 강용준 총괄팀장이 모두 함께 탑승해 있는 상태)

2) 구체적 범죄 행위 (공연성·특정성·위력에 의한 업무방해 완벽 충족) :

사건 당일(8월 28일) 오전 일정지인 ‘테마파크 툰’에서 폭염으로 지친 학생들의 안전을 위해 여행사 안전 총괄(강용준 팀장)은 12시 20분 버스 출발을 사전 공지하고 단톡방에 “지금부터 이동하셔도 돼요(12:10)”라고 안내하였으며, 고소인 또한 교사 단톡방에 “20분까지 버스타승입니다(12:13)”라고 기준 시간을 명확히 재공지한 후 3호차 버스에 미리 탑승하여 학생 34명의 인원 및 안전벨트 착용을 지도하고 있었습니다.

그러나 평소 단톡방 공지를 제대로 확인하지 않고 학생 인솔을 소홀히 하던 피고소인 김형준은 12시 15분경 3호차 버스에 올라타자마자, 버스 안에 미성년 제자 34명과 운전기사(박성철), 외부 여행사 안전요원(강용준)이 모두 앉아 지켜보고 있는 공개된 자리에서 선배 교사인 고소인을 향해 험악한 표정으로 샷대질을 하며 큰 소리로 “20분이 안 되었는데 왜 먼저 모여 가려고 하나! 부장 아니냐? 총괄이네 하는 게 뭔지 짜증이 난다! 총괄인데 공지를 안 하나, 일을 잘 못하는 거 아니냐(일 정말 더럽게 못한다)! ”라며 극심한 경멸적 폭언과 인격 모독을 공연히 퍼부었습니다.

나아가 피고소인은 현장에 동승한 안전요원 강용준 팀장에게도 학생들 앞에서 고성으로 “왜 안전 인솔자 여행사는 선생님 독방에 있는지도 모르겠고 짜증이 난다, 이유를 묻지 않고 왜 시간을 멋대로 하나, 일을 정말 못 한다”며 소란과 위력을 행사하여 고소인의 정당한 학생 인솔 및 수학여행 운영 업무를 중대하게 방해하였습니다.

다. [제2차 범죄] 같은 날(2026. 8. 28.) 13:30경 중식 식사 종료 후 식당(흑돈가) 앞 인도에서의 적반하장 2차 폭언·가해

1) 일시 및 장소 : 2026년 08월 28일(금) 13시 30분경 / 식사 종료 후 중식 식당(흑돈가) 앞 인도

2) 구체적 범죄 행위 :

3호차 버스 안에서 제자 34명 목전의 공개 모욕을 당한 직후 고소인은 극심한 수치심과 급성 호흡곤란, 손발 떨림으로 눈물을 흘리며 고통스러워하였습니다. 이후 중식 식당(흑돈가)에서 식사를 마치고 나온 뒤인 같은 날 13시 30분경 식당(흑돈가) 앞 인도에서, 고소인이 학교 관리자(남기호 교감, 김종훈 2학년 부장)의 중재 권유에 따라 선배로서 원만한 해결을 위해 피고소인에게 “이야기 잠깐 나누시자, 학생들도 보고 있고 나이 차이도 8세나 나는데 그렇게 행동하면 되겠느냐”고 정중히 타일렀으나, 피고소인은 사과능커녕 학생들과 교사들이 오가는 식당 앞 인도에서 도리어 고소인을 향해 “너가 잘못해서 내가 그런 것이다!”라고 적반하장으로 고성을 지르고 대놓고 무시하며 2차 인격 살해를 자행하였습니다. *(※ 참고: 증 제1호증 강용준 팀장의 카톡 원문 중 ‘마지막 날인 8월 29일 흑돈가 식당’ 표기는 수학여행 마지막 날인 ‘8월 28일(금) 흑돈가 식당’의 단순 일자 오기이며, 강용준 팀장의 정식 서명 진술서[증 제1호증의2]에서 ‘2026년 8월 28일 13시 30분경 식사 종료 후 식당(흑돈가) 앞 인도’로 명확히 확인 완료되었습니다.)*

라. 피고소인의 상습적 직무유기·갑질 및 사건 이후 교내 허위사실 유포(2차 가해)

1) 수학여행 기간 중 휴대용 게임기 반입 및 상습 불통 : 피고소인은 2박 3일 수학여행 기간 중 학생 안전 인솔 업무를 방치한 채 버스 안에서 개인 휴대용 게임기와 스마트폰 게임을 즐겼으며(강용준 팀장 진술서 확인), 8월 26일 야간 23:20경 남기호 교감이 피고소인을 급히 찾아 고소인이 대신 건 긴급 공무 전화조차 고의로 받지 않고 콜백조차 하지 않는 등 상습적으로 선배 교사를 무시하였습니다.

2) 사건 이후 학교 내 허위사실 유포를 통한 악질적 2차 가해 (2026. 9. 21. 김종훈 부장교사 통화 녹취로 입증) :

피고소인은 자신의 범죄로 인해 고소인이 정신건강의학과 집중병동에 입원하여 사경을 헤매고 있음에도 단 한 마디의 사과조차 하지 않았을 뿐만 아니라, 학교로 돌아가 교감 및 동료 교사들에게 “자기는 그날 그냥 조곤조곤 업무에 대해서 얘기를 하고 갔다”라는 새빨간 거짓말을 유포하여, 오히려 피

해자인 고소인을 ‘별일 아닌 일로 병원에 입원해 유난을 떠는 이상한 사람’으로 매도하는 극악무도한 2차 가해를 저지르고 있습니다.

4. 형법 제257조 제1항 ‘상해죄(정신적 상해)’ 성립의 의학적·법리적 입증 (최신 3개월 진단서·초진차트 보강)

■ 대법원 판례 법리 (대법원 1999. 1. 26. 선고 98도3732 판결 등) :

장시간 또는 강도 높은 폭언·모욕으로 인하여 피해자가 신경증, 우울증, 급성 스트레스장애, 외상후 스트레스장애 등 정신과적 질환을 일으켜 일상생활을 정상적으로 영위할 수 없는 등 신체의 생리적 기능이 훼손된 경우 형법 제257조 제1항의 ‘상해죄’가 성립합니다.

■ 고소인에 대한 객관적 의학적 증빙 (기왕증 부존재 및 본건 범죄와의 100% 인과관계) :

① 사건 발생 전(2026. 7. 22.) 심리검사상 완전 정상 : 사건 약 1개월 전인 2026. 7. 22. 실시된 심리평가(MMPI-2)에서 고소인은 우울(D=38), 불안(Pt=44) 등 모든 수치가 지극히 정상으로서 “임상적 수준에 해당할 만큼의 정서 및 행동 문제는 시사되지 않았다”는 판정을 받은 바 있습니다.

② 사건 직후 즉각적 자살 위기(109 긴급통화) 및 응급 약물투여 : 그러나 8. 28. 본건 범죄 피해 직후 급성 호흡곤란과 공황 발작이 발생하여 8. 29. 박무현 정신건강의학과, 8. 31. 참정신건강의학과·송도봄정신건강의학과, 9. 1. 근로복지공단 인천병원에서 연달아 신경안정제(아티반, 알프라낙스, 인데놀) 응급 처방을 받았으며, 8. 30. 및 9. 4.에는 극심한 자살 충동으로 국가 자살예방상담전화(109)에 총 4차례 긴급 구조 상담을 요청하였습니다.

③ 2026. 9. 4. 인천힐병원 긴급 입원 초진차트(Patient's Chart) 및 3개월 정식 진단서·소견서(9/21, 9/22 발행) :

결국 고소인은 2026. 9. 4. 인천힐병원 정신건강의학과(6병동 604호, 주치의 권혁 전문의)에 긴급 입원하여 현재까지 20일 이상 입원 치료 중이며, 주치의로부터 **【진단명: F32.9 상세불명의 우울에피소드, F43.2 적응장애, F43.0 급성 스트레스반응, F41.0 공황장애 / 소견: 외상적 사건을 떠올렸을 때 발생하는 불안, 호흡곤란 및 가슴답답함 등의 증상 소견 관찰되어 향후 3개월 이상의 부정기간 치료 및 안정가료 필요】**라는 정식 진단서를 발급받았습니다.

④ 직장 상실(계약해지) 위기 발생 : 나아가 이 상해로 인해 고소인은 학교 측으로부터 “기간제교사 법정 유급 병가 60일(10월 29일) 만료 후 무급 질병휴직은 불가하며, 10월 30일 미출근 시 복무규정에 따라 처리(계약해지·면직)할 수밖에 없다”는 통보(9/22 교감 통화 녹취)까지 받아 교사로서의 생명과 생계마저 박탈당할 절체절명의 위기에 처해 있습니다.

5. 제출 증거자료 목록 (증 제1호증 ~ 증 제11호증)

- [증 제1호증] 마니투어 안전요원 강용준 총괄팀장 실명 목격자 진술서(8/30 최초본 및 9/23 1차·2차 일시·장소 특정 정식본) 및 법정 증인 출석 동의 카카오톡 캡처본
- [증 제2호증] 수학여행 3주차 버스 운전기사 박성철 기사님 목격 증언 문자 캡처본
- [증 제3호증] 인천힐병원 정식 진단서(2026.9.21. 발행, 3개월 안정가료), 주치의 소견서(2026.9.22. 발행), 입원확인서 및 초진 의무기록지(Patient's Chart - 피고소인의 공개 모욕 및 자살사고 공식 기록) **[핵심 상해 증거]**
- [증 제4호증] 사건 직후(8.31.~9.1.) 참정신건강의학과 진료의뢰서(‘외부 스트레스 이후 발생한 불안증상’ 명시) 및 송도봄정신건강의학과 4주 정식 진단서
- [증 제5호증] 사건 직후 연속 응급 처방전 및 약봉투 사진 (8/29 박무현정신과, 8/31 송도봄정신과, 9/1 근로복지공단 인천병원 아티반·인데놀 처방)
- [증 제6호증] 2026학년도 2학년 담임 단독방 대화 기록 (8.28. 12:09~12:13 출발 사전 공지 입증)
- [증 제7호증] 동료 교사(한성규 교사)와의 사건 당일 실시간 피해 호소 카카오톡 대화 기록 (8.28. 12:37)
- [증 제8호증] 피고소인(김형준)의 상습적 공무 연락 거부 및 불통 통화 내역 캡처본 (8/19, 8/25, 8/26)
- [증 제9호증] 사건 직후 극심한 공황 발작 및 자살 위기(국가 자살예방상담전화 109 총 4회 긴급 발신) 및 정신과 응급 진료 수소문 통화 내역
- [증 제10호증] 학교 측(남기호 교감·김종훈 2학년부장) 통화 녹취 증거목록 및 요지서 (2026.9.21. 및 9.22. 녹취 — 피고소인이 학교에서 “조곤조곤 업무 얘기만 했다”고 허위 유포한 2차 가해 및 10/29 이후 병가 불가·실직 위기

입증) ****[최신 추가]****

- **[증 제11호증]** 사건 발생 전(2026.7.22.) 심리검사(MMPI-2) 정상 판정 기록(기왕증 부존재 입증) 및 사건 직후 (2026.8.31.) 작성 사직 사유서 초안 ****[최신 추가]****

위 고소 내용은 모두 사실에 부합하며, 피고소인에 대한 철저한 수사 와 엄벌을 간곡히 탄원합니다.

2026년 9월 28일

고 소 인 : 변 귀 섭 (서명 또는 인)

인천연수경찰서장 귀중